INTERNATIONAL BEAUTY PROFESSIONALS ASSOCIATION, INC. (IBPA)
A California Nonprofit Mutual Benefit Corporation
California Entity No. B20260111134
Federal EIN: 41-4933353
1220 Melody Ln, Suite 110
Roseville, CA 95678
+1 (279) 529-7117
support@ibpassociations.org
https://ibpassociations.org/

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ

International Beauty Professionals Association, Inc.

Редакция	Новая редакция (заменяет все предыдущие версии)
Действует с	11 ноября 2026 года
Утверждено	Советом директоров International Beauty Professionals Association, Inc., резолюция № 2026-01 от 11 ноября 2026 года

1. Цель и полномочия

Настоящая Политика управления (далее — «Политика») устанавливает официальную структуру управления, распределение полномочий, систему принятия решений, механизмы надзора и стандарты подотчётности International Beauty Professionals Association, Inc. (далее — «Ассоциация» или «IBPA»).

Настоящая Политика принимается с целью:

(a) обеспечить законное, эффективное и прозрачное управление;

(b) определить полномочия и обязанности всех органов управления;

(c) обеспечить последовательность, подотчётность и целостность в принятии решений и администрировании;

(d) защищать миссию, активы и репутацию Ассоциации;

(e) обеспечить соблюдение применимого федерального законодательства и законодательства штата в отношении некоммерческих организаций и регуляторных требований.

Настоящая Политика подлежит толкованию совместно с Уставом и иными учредительными документами Ассоциации. В случае противоречия приоритет имеет Устав, если иное не требуется законом.

2. Структура управления

Структура управления Ассоциации состоит из:

(a) Совета директоров (далее — «Совет»);

(b) должностных лиц Ассоциации;

(c) надлежащим образом учреждённых комитетов;

(d) уполномоченных агентов, подрядчиков, консультантов или представителей.

Все полномочия по управлению принадлежат Совету, за исключением случаев их законного делегирования в соответствии с настоящей Политикой и Уставом.

3. Совет директоров

3.1 Роль и полномочия

Совет директоров является высшим органом управления Ассоциации и несёт окончательную ответственность за:

(a) стратегическое направление и долгосрочное планирование;

(b) принятие, внесение изменений и обеспечение исполнения учредительных документов и политик;

(c) надзор за всеми программами, операционной деятельностью и организационными процессами;

(d) финансовый надзор, включая бюджетирование, финансовый контроль и распределение ресурсов;

(e) соблюдение применимого законодательства, регуляторных требований и отчётности;

(f) защиту миссии, активов, интеллектуальной собственности и репутации Ассоциации.

3.2 Исключительные полномочия

Следующие вопросы относятся исключительно к компетенции Совета и не подлежат делегированию, если иное прямо не разрешено законом:

(a) утверждение и внесение изменений в Устав и основные политики управления;

(b) назначение, оценка и освобождение должностных лиц;

(c) утверждение годовых бюджетов и существенных финансовых обязательств;

(d) утверждение стратегических партнёрств, спонсорств, контрактов или обязательных соглашений;

(e) создание, реорганизация или ликвидация комитетов;

(f) утверждение дисциплинарных мер, затрагивающих членство, руководство или управленческие роли;

(g) утверждение крупных организационных инициатив, структурных изменений или расширения деятельности.

3.3 Фидуциарные обязанности

Каждый директор обязан действовать в соответствии с фидуциарными обязанностями, включая:

(a) обязанность должной осмотрительности (Duty of Care) — действовать добросовестно, с разумной осмотрительностью и на основе достаточной информированности;

(b) обязанность лояльности (Duty of Loyalty) — действовать в наилучших интересах Ассоциации и избегать конфликтов интересов;

(c) обязанность подчинения целям и закону (Duty of Obedience) — обеспечивать соблюдение применимого законодательства и учредительных документов.

3.4 Стандарт поведения

Директора обязаны исполнять свои обязанности:

(a) добросовестно;

(b) с той степенью заботливости, которую проявил бы разумный и осмотрительный человек в аналогичных обстоятельствах;

(c) в порядке, который разумно считается соответствующим наилучшим интересам Ассоциации.

3.5 Профильные члены совета директоров

Наряду с должностными лицами в состав Совета могут входить члены совета директоров с профильными функциями: по отбору участников и контролю качества, по правовым вопросам и по финансовым вопросам. Их функции установлены Политикой управления Советом директоров, должностными лицами и комитетами и Соглашением члена совета директоров (Board Member Agreement).

4. Должностные лица

4.1 Состав

К должностным лицам Ассоциации должны относиться как минимум:

(a) Президент;

(b) Вице-президент;

(c) Секретарь;

(d) Казначей;

а также иные должностные лица, которые могут быть определены Советом.

4.2 Полномочия и обязанности

Должностные лица обязаны:

(a) исполнять решения, стратегии и политики, утверждённые Советом;

(b) осуществлять текущее административное и операционное управление;

(c) контролировать реализацию программ, инициатив и услуг;

(d) обеспечивать точное ведение документации, отчётности и записей;

(e) действовать строго в пределах полномочий, прямо предоставленных Советом.

Должностные лица не вправе превышать делегированные им полномочия и остаются подотчётными Совету.

5. Комитеты

5.1 Учреждение

Совет может учреждать постоянные или специальные комитеты, включая, но не ограничиваясь следующими:

- Комиссия по рассмотрению членства (Membership Review Board);
- Комитет по стандартам и этике (Standards & Ethics Committee);
- Комитет по наградам и признанию (Awards & Recognition Committee);
- Комитет по образованию (Education Committee);
- Комитет по мероприятиям (Events Committee);
- Комитет по медиа и публикациям (Media & Publications Committee);
- Комитет по партнёрствам (Partnerships Committee);
- Комитет по номинациям и управлению (Nominating and Governance Committee).

Перечень, состав и полномочия комитетов определяются Уставом (Статья 9), Политикой управления Советом директоров, должностными лицами и комитетами, Положениями о комитетах и резолюциями Совета директоров.

5.2 Объём полномочий

Комитеты:

(a) действуют строго в пределах полномочий, делегированных Советом;

(b) осуществляют анализ, рассмотрение и подготовку рекомендаций;

(c) не обладают окончательными полномочиями по принятию решений, если такие полномочия прямо не предоставлены.

5.3 Подотчётность и отчётность

Все комитеты обязаны:

(a) регулярно отчитываться перед Советом;

(b) вести точные записи заседаний и действий;

(c) соблюдать все применимые политики и процедуры.

6. Заседания Совета

6.1 Регулярные заседания

Совет должен проводить заседания с периодичностью, определяемой Советом, для обеспечения эффективного управления и надзора.

6.2 Специальные заседания

Специальные заседания могут созываться:

(a) Президентом;

(b) большинством директоров;

(c) иным образом, предусмотренным Уставом.

6.3 Уведомление

Должно предоставляться разумное предварительное уведомление, включая:

- дату;
- время;
- способ проведения;
- повестку дня (при наличии).

6.4 Кворум

Кворум составляет большинство директоров, если иное не предусмотрено Уставом.

Без наличия кворума никакие официальные вопросы не могут рассматриваться.

6.5 Голосование

Если иное не предусмотрено:

(a) решения принимаются большинством голосов присутствующих директоров;

(b) каждый директор имеет один голос;

(c) голосование по доверенности не допускается, если оно прямо не разрешено законом или Уставом.

6.6 Дистанционное участие

Директора могут участвовать с использованием электронных средств, включая видеоконференцию или телеконференцию.

Такое участие считается присутствием для целей кворума и голосования.

7. Принятие решений и делегирование полномочий

7.1 Общее правило

Все существенные решения, затрагивающие управление, финансы, структуру, политику или стратегическое направление, требуют утверждения Советом.

7.2 Делегирование

Совет может делегировать полномочия должностным лицам или комитетам при условии, что:

(a) объём делегированных полномочий чётко определён;

(b) установлены соответствующие ограничения и условия;

(c) обеспечивается постоянный надзор и подотчётность.

7.3 Пределы делегирования

Делегирование не распространяется на:

- внесение изменений в Устав;
- решения о ликвидации или прекращении деятельности;
- фундаментальные изменения системы управления или структуры.

8. Записи и документация

Ассоциация обязана вести полные, точные и надлежащим образом организованные записи, включая:

(a) протоколы заседаний Совета и комитетов;

(b) резолюции, утверждения и решения;

(c) финансовую отчётность и бухгалтерские записи;

(d) учредительные документы и политики;

(e) отчёты и официальную корреспонденцию.

Записи должны храниться в соответствии с применимым законодательством и Политикой хранения документов Ассоциации.

9. Надзор и подотчётность

Совет обязан:

(a) контролировать деятельность должностных лиц и комитетов;

(b) обеспечивать соблюдение учредительных документов и политик;

(c) выявлять и управлять организационными и управленческими рисками;

(d) принимать корректирующие или дисциплинарные меры при необходимости.

10. Соблюдение политики конфликта интересов

Все лица, участвующие в управлении, обязаны соблюдать Политику конфликта интересов Ассоциации.

Нераскрытие конфликта или ненадлежащее управление конфликтом может повлечь дисциплинарные или управленческие меры.

11. Соблюдение законодательства

Вся деятельность по управлению должна осуществляться в соответствии с:

(a) применимым федеральным законодательством и законодательством штата в отношении некоммерческих организаций;

(b) регуляторными и отчётными требованиями;

(c) учредительными документами и внутренними политиками Ассоциации.

12. Ограничение полномочий

Ни одно лицо, должностное лицо, директор или член комитета не вправе принимать обязательства от имени Ассоциации или заключать соглашения, если оно прямо не уполномочено на это.

Любые неуполномоченные действия не считаются обязательными для Ассоциации.

13. Возмещение убытков (Indemnification)

В максимально допустимой законом степени Ассоциация вправе обеспечивать возмещение убытков директорам, должностным лицам и уполномоченным представителям в отношении ответственности, возникающей в связи с действиями, совершёнными добросовестно в рамках исполнения их обязанностей.

14. Изменения

Настоящая Политика может быть изменена, дополнена или отменена Советом директоров в соответствии с установленными процедурами управления Ассоциации.

15. Официальный язык

Официальная версия настоящей Политики ведётся на английском языке. Любой перевод предоставляется исключительно для удобства. В случае расхождения преимущественную силу имеет английская версия.